# MIETVERTRAG: GRÜNE FLOTTE - AUTO ABO

Mietvertrag-Nummer: 55

**Vermieter:**
Autohaus Schmid Waldkirch GmbH, Grüne Flotte
Stahlhofstraße 3, 79183 Waldkirch, Deutschland

**Kontakt:**
Telefon: 07681 474008-0
E-Mail: info@gruene-flotte-carsharing.de

## Für das Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen / Fahrzeug-Identifikations-Nummer
wird nachstehender Vertrag gemäß den ausgehändigten bzw. auf der Grüne Flotte Homepage abrufbaren Vermietbedingungen geschlossen.

## Informationen zum Mieter / Rechnungsanschrift

Mandatsreferenz-Nr.:
Kunden-Nr.: 108327
IBAN: DE12123412341234123412
Kontoinhaber: Elias Englen

Straße: Kiefernweg 12
Postleitzahl: 79183
Ort: Kollnau
Geburtstag: 16.3.2000

L95WWRGGZ
Personalausweis-Nr:

A2809015991
Führerschein-Nr:

übernimmt einen Mietwagen zu den ausgehändigten bzw. auf der Grüne Flotte Homepage veröffentlichten allgemeinen Vermiet- und Geschäftsbedingungen. Der Mietpreis besteht aus einer Grundgebühr (Tage/ Monat) und einer Gebühr für jeden gefahrenen Kilometer ode einer Pauschalgebühr.

**Die Zahlung erfolgt über SEPA-Lastschriftmandat.**

## Vertragsdetails

9 Monate
Gewählte Mindestlaufzeit

2500 km/Monat
Gewählte Kilometerleistung

Haftungsreduzierung*: ☑ Ja ☐ Nein

Zustellung des Fahrzeuges: ☐ Ja ☑ Nein

250.00
Selbstbeteiligung Haft-/ Vollkasko*

0,00
Selbstbeteiligung Teilkasko*:

*Zu den Bedingungen lesen Sie bitte die ausgehändigten bzw. auf der Grüne Flotte Homepage veröffentlichten allgemeinen Vermiet- und Geschäftsbedingungen.

**Weitere Fahrer:**

Pius Englen, 14.10.1997, Christoph Englen, 10.1.1968, Franziska Moser Englen, 4.3.1968

**Bemerkungen Vorschäden:**

**Tankinhalt:**
☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ voll

# MIETVERTRAG: GRÜNE FLOTTE - AUTO ABO

**Kilometerstand:**

| | |
|---|---|
| | bei Ankunft |
| | bei Abfahrt |
| 2500 km/Monat | abzügl. Freikilometer |
| | Mehrkilometer |
| x | inkl. MwSt. |
| | Nachzahlungsbetrag |

**Besondere Vereinbarungen:**

## Kostenübersicht

| Position | Netto | Steuersatz | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Test | 250,983 | 47,687 | 298,67 |
| Premium | 33,613 | 6,387 | 40,00 |
| | | **Monatsgebühr** inkl. MwSt. | 338,67 |
| Einmalige Kosten der Zustellung | | | 0,00 |
| Einmalige Kosten der Anzahlung zu 2.5% Verzinst mit der Monatsgebühr verrechnet | | | 4350.00 |

**Die Zahlung erfolgt über SEPA-Lastschriftmandat.**

## Allgemeine Geschäftsbedingungen Grüne Flotte Auto Abo & Camper Abo

Diese Allgemeinen Vermiet- und Geschäftsbedingungen der Autohaus Schmid Waldkirch GmbH, Grüne Flotte, Stahlhofstraße 3, 79183 Waldkirch bilden die rechtliche Grundlage des Auto Abo bzw. Camper Abo Mietvertrags zwischen dem Vermieter („Grüne Flotte“, nachfolgend auch „Vermieter“ genannt) und den Personen (nachfolgend auch „Mieter“ genannt), die das Mietangebot in Anspruch nehmen.

**§1 FAHRZEUGBEREITSTELLUNG**

1. Der Vermieter überlässt dem Mieter ein verkehrssicheres und betriebsbereites Fahrzeug einschließlich Zubehör zum Gebrauch. Die Fahrzeuge des Vermieters sind grundsätzlich Nichtraucher-Fahrzeuge. Der Mieter ist verpflichtet, etwaige Beanstandungen unverzüglich nach Überlassung dem Vermieter zu melden. Spätere Beanstandungen werden nicht akzeptiert. Das Fahrzeug ist bei Mietbeginn entsprechend dem Vermerk „Tankinhalt“ betankt. Das Fahrzeug ist bei Mietbeginn voll betankt. Die weiteren Kraftstoffkosten trägt der Mieter.
2. Vorbestellungen sind verbindlich. Liegt ein von beiden Seiten unterschriebener Mietvertrag vor, greifen im Falle einer vorzeitigen Stornierung folgende Stornierungsbedingungen:
3. Im Falle einer Stornierung bis zwei Monaten vor Fahrtantritt, werden dem Kunden Stornierungskosten in Hohe von 50% der ersten Monatsrate in Rechnung gestellt.
4. Im Falle einer Stornierung innerhalb des Zeitfensters zwischen zwei Monaten und einer Woche (sieben Tage) vor Fahrtantritt, werden dem Kunden Stornierungskosten in Hohe der ersten Monatsrate in Rechnung gestellt.
5. Im Falle einer Stornierung innerhalb der letzten sieben Tage vor Fahrtantritt, werden dem Kunden Stornierungskosten in Hohe von zwei Monatsraten in Rechnung gestellt.
6. Der Mieter versichert, dass er finanziell zur Zahlung der anfallenden Beträge in der Lage ist. Der Vermieter behält sich eine Bonitätsprüfung vor, und einen Vertragsabschluß bei negativer Kreditprüfung abzulehnen.
7. Für Mietverträge, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Webseite, E-Mail, Fax oder Telefon) oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen werden, besteht gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB kein Widerrufsrecht des Kunden.

**§2 BERECHTIGTE FAHRER**

Das Fahrzeug, darf nur vom Mieter, mit dessen Zustimmung auch von dessen Arbeitnehmern, Mitarbeitern oder Personen aus dem nahen Umfeld (Familienangehörige des 1. Grades sowie im Haushalt lebende Personen) oder den im Mietvertrag angegebenen Fahrern (maximal

zwei weitere Personen) geführt bzw. genutzt werden. Diese vorgenannten Personen sind Erfüllungsgehilfen des Mieters.
Der Mieter muss bei Übergabe des Fahrzeugs eine zur Führung des Fahrzeugs erforderliche, im Inland gültige Fahrerlaubnis, ein gültiges Zahlungsmittel sowie einen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Der Mieter hat eigenständig zu prüfen, ob sich der berechtigte Fahrer im Besitz einer auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland noch gültigen Fahrerlaubnis befindet und die gesetzlich geforderte persönliche Eignung zum Führen des entsprechenden Fahrzeugs nebst Ladung besitzt (z.B. Schulung, Gesundheitszustand). Hierzu hat der Mieter alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen und die notwendigen Erkundigungen einzuziehen.
Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter auf Verlangen Namen und Anschrift aller Fahrer schriftlich bekannt zu geben. Der Mieter hat das Handeln des Fahrers wie eigenes zu vertreten.
Das Fahrzeug darf nicht untervermietet werden.
Mieter können Privat- und Firmenkunden sein mit Wohn- bzw. Firmensitz in der Bundesrepublik Deutschland.
Der Vermieter ist während der Mietzeit berechtigt, bei dem Mieter eine Führerscheinkontrolle durchzuführen oder durch bevollmächtigte Personen durchführen zu lassen.
Die Fahrberechtigung ist an den fortdauernden Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis und die Einhaltung aller darin enthaltenen Bedingungen und Auflagen gebunden. Bei Entzug oder Verlust der Fahrerlaubnis erlischt unmittelbar die Fahrberechtigung. Der Mieter hat dem Vermieter den Entzug oder Verlust der Fahrerlaubnis unverzüglich zu melden.
Das Mindestalter für berechtigte Fahrer beträgt 21 Jahre.

**§3 FAHRZEUGNUTZUNG**

Der Mieter hat das Fahrzeug sorgsam und fachgerecht entsprechend den Bedienungsvorschriften zu behandeln und für die Mietdauer in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Insbesondere hat der Mieter darauf zu achten, dass während der Mietdauer der richtige Kraftstoff getankt sowie Öl-, Wasserstand und die ordnungsgemäße Bereifung regelmäßig überprüft werden.
Der Transport von Gefahrstoffen und/oder von gefährlichen Gütern im Sinne der Gefahrgut-Verordnung Straße/Eisenbahn (GGVSE) ist untersagt.
Der Mieter ist verpflichtet das Ladungsgut ordnungsgemäß zu sichern.
Das Fahrzeug darf nicht zu rechtswidrigen Zwecken verwendet werden. Sowohl die deutsche als auch die Rechtsordnung des jeweiligen Tatorts sind zu beachten.
Dem Mieter ist es nicht gestattet, das Fahrzeug außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs oder im gewerblichen Personen- oder Güterverkehr zu benutzen sowie an Geländefahrten oder Motorsportveranstaltungen teilzunehmen.
Fahrten ins Ausland: Das jeweils gebuchte Fahrzeug darf neben Deutschland in folgenden Ländern geführt werden: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Litauen, Lettland, Monaco, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn.
Eine Verbringung des Fahrzeugs in alle nicht hier aufgeführten Länder ist ausdrücklich untersagt und ist im Einzelfall nur nach der vorherigen, ausdrücklichen und schriftlichen Einwilligung des Vermieters erlaubt.
Eine ununterbrochene Nutzung im Ausland darf 8 Wochen nicht überschreiten. Bei Fahrten ins Ausland sind die länderspezifisch vorgeschriebenen notwendigen Dokumente und das Sicherheitszubehör mitzuführen. Bei Schadensereignissen im Ausland haftet der Mieter für Kosten, die durch die unfallschadenbedingte Rückführung des Fahrzeugs aus dem Ausland entstehen, wenn dieses nicht mehr fahrbereit ist, es sei denn, der Mieter hat die schadensbedingte Fahruntüchtigkeit nicht zu vertreten.
Die Benutzung des Fahrzeuges hat nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Straßenverkehrsordnung zu erfolgen sowie im Falle der Vermietung von LKW zusätzlich nach den Bestimmungen des Güterkraftverkehrs-Gesetzes.
Der Mieter trägt sämtliche Kosten im Zusammenhang mit erhobenen Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege (z.B. Pkw-Maut) und erbringt sämtliche im Zusammenhang mit der Gebührenerhebung erforderlichen Mitwirkungspflichten.
Beim Verlassen des Fahrzeuges ist es in allen Teilen zu verschließen, das Lenkradschloss muss eingerastet sein. Bei Cabrios ist das Verdeck zu schließen. Der Mieter/Fahrer hat beim Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugschlüssel und -papiere an sich zu nehmen und für Unbefugte unzugänglich zu verwahren.
Die Fahrzeuge können mit Systemen zur Fahrzeugortung und Tracking-Systemen ausgestattet sein, um das vermietete Fahrzeug zu lokalisieren, falls es gestohlen oder nicht rechtzeitig zurückgegeben wird oder um ein Fahrzeug im Falle eines Unfalls oder einer Panne zu orten. Ebenfalls ist der Vermieter berechtigt während der Mietzeit Fahrzeugkilometerstände digital abzufragen.
In dem beigefügten Anhang zum Datenschutz bei vernetzten Fahrzeugen ist festgelegt, wie der Vermieter persönliche Daten des Mieters erfasst und verwendet, die infolge der Anmietung und Nutzung eines vernetzten Fahrzeugs erfasst werden.

**§4 FAHRZEUGRÜCKGABE**

Das Fahrzeug ist zum Ende der vereinbarten Mietzeit entsprechend dem Vermerk „Tankinhalt“ betankt in vertragsgemäßem Zustand einschließlich aller überlassenen Schlüssel und Fahrzeugdokumente dem Vermieter am vereinbarten Ort zurückzugeben.
Die Fahrzeug-Rückgabe erfolgt zu den Geschäftszeiten des Vermieters, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Mindestlaufzeit: Die Buchungsvereinbarung hat die im Rahmen der Buchung vereinbarte Mindestlaufzeit und verlängert sich nach Ablauf dieser Mindestlaufzeit auf unbestimmte Zeit. Die Mindestlaufzeit beginnt am Tag des vereinbarten Übergabedatums.
Kündigungsfrist: Die Buchungsvereinbarung ist vom Mieter zum Ablauf der Mindestlaufzeit in Textform unter Wahrung einer Kündigungsfrist von 30 Kalendertagen zum Kalendertag der anfänglichen Fahrzeugübergabe kündbar (Zum Beispiel: Anfängliche Übergabe des Fahrzeugs am 15.01. Frühestmögliche Kündigung zum 15.07. Weitere Kündigungsmöglichkeiten sind fortlaufend zum 15. des Monats möglich). Wird im Rahmen des Vertragsabschlusses eine abweichende Vereinbarung zur Kündigungsfrist getroffen, geht die abweichende Vereinbarung vor.
Die Maximalemietzeit beträgt 24 Monate
Stillschweigende Verlängerung: Eine stillschweigende Verlängerung einer gekündigten Buchungsvereinbarung ist ausgeschlossen. Dies gilt auch und insbesondere bei verspäteter Rückgabe des Fahrzeugs nach Ende der Vertragslaufzeit; § 545 BGB findet keine Anwendung.
Verspätete Rückgabe: Wird das Fahrzeug nicht termingemäß zurückgegeben, wird dem Kunden für jeden Tag als Grundbetrag 1/30 der vereinbarten Monatsgebühr berechnet. Die Pflichten aus der Mobilitätsvereinbarung gelten sinngemäß fort bis zum Tag der tatsächlichen Rückgabe. Zudem werden etwaige Mehrkosten, die durch die verspätete Rückgabe entstehen („Zusatzgebühr“), gesondert berechnet, es sei

denn, dass der Kunde die verspätete Rückgabe nicht zu vertreten hast.

**§5 MIETPREIS**

Der Mietpreis richtet sich nach dem Mietvertrag und ist ab Abholung monatlich fällig.
Soweit das Fahrzeug bei Rückgabe nicht entsprechend dem Vermerk auf dem Mietvertrag „Tankinhalt" betankt ist, werden die tatsächlichen Kosten der notwendigen Betankung zuzüglich einer Servicepauschale in Höhe von 20,00€ inkl. MwSt. dem Mieter in Rechnung gestellt.
Der Vermieter kann vor Überlassung des Fahrzeuges eine Vorauszahlung bis zur Höhe des voraussichtlichen Endpreises, mindestens jedoch EUR 100,00 verlangen.
Für jeden in der Mietdauer gefahrenen Mehrkilometer, welcher die im Mietvertrag vereinbarten Freikilometer pro Monat überschreitet, wird dem Kunden je Mehrkilometer 0,20€ inkl. MwSt. (Tarifart: Auto Abo) bzw. 0,30€ inkl. MwSt. (Tarifart: Camper Abo) in Rechnung gestellt.
Der Mieter ermächtigt den Vermieter fällige Zahlungen über ein SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen. Die Abbuchung des Rechnungsbetrags erfolgt am 03. des Rechnungsmonats. Falls dieser Tag auf ein Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, wird am nächsten Banktag abgebucht. Die Frist für die Vorabankündigung (Pre-Notification) wird auf 2 Tage verkürzt. Wird der eingezogene Betrag von der Bank zurückbelastet und hat der Mieter diesen Umstand zu vertreten, bezahlt er die Bankkosten. Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, Mahnkosten und Verzugszinsen nach gesetzlichen Regelungen in Rechnung zu stellen.

**§6 UNFALL, DIEBSTAHL, BRAND, WILDSCHADEN (ANZEIGEPFLICHT)**

Unfälle, Brand-, Wild- und Einbruchschäden sowie Diebstahl des Fahrzeugs, Fahrzeugteilen und -zubehör sind dem Vermieter sofort zu melden. Dies gilt auch bei selbstverschuldeten Unfällen ohne Beteiligung Dritter.
Der Mieter hat unverzüglich die Polizei zu verständigen und dafür Sorge zu tragen, dass derartige Schäden insbesondere polizeilich protokolliert werden. Name und Anschrift der Unfallbeteiligten und etwaiger Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge sind festzuhalten. Eine etwaige Verweigerung der Polizei die Aufnahme vorgenannter Schäden vorzunehmen, hat der Mieter dem Vermieter gegenüber nachzuweisen.
Gegnerische Ansprüche dürfen niemandem gegenüber anerkannt werden.
Im Falle oben genannter Schäden, ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter innerhalb von zwei Kalendertagen nach dem Vorfall auch durch einen schriftlichen Unfallbericht, der in allen Punkten wahrheitsgemäß, sorgfältig und vollständig ausgearbeitet ist, zu unterrichten.

**§7 PANNE/ REPARATUR/ WARTUNG**

Wenn bei einer Panne der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht mehr gewährleistet oder die Nutzung beeinträchtigt ist, hat der Mieter/ Fahrer angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und unverzüglich mit dem Vermieter die zu treffenden Maßnahmen abzustimmen. Außerhalb der Geschäftszeiten sind die Interessen des Vermieters bestmöglich zu wahren.
Wird während der Mietzeit eine Reparatur notwendig, um die Betriebsfähigkeit oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges zu gewährleisten, dürfen Reparaturaufträge nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Vermieters erteilt werden, wenn die voraussichtlichen Reparaturkosten einen Betrag von EUR 100,00 übersteigen.
Reparaturen um die Betriebsfähigkeit oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs wieder herzustellen, sind in einer autorisierten Werkstatt des jeweiligen Fahrzeugherstellers durchzuführen, sofern dies im Einzelfall möglich und zumutbar ist.
Die Reparaturkosten trägt, gegen Vorlage der entsprechenden Belege, der Vermieter, soweit der Mieter nicht nach Ziffer X dieser Mietbedingungen selbst haftet.
Der Mieter verpflichtet sich, während der Mietzeit nach den Serviceintervallen erforderliche Wartungen und Verschleißreparaturen auf Kosten von der Autohaus Schmid Waldkirch GmbH, Stahlhofstr. 3, 79183 Waldkirch durchführen zu lassen und das Fahrzeug gemäß der Betriebsanleitung zu betreiben. Wird das Fahrzeug von einem Firmenkunden zu Dienstfahrten eingesetzt, obliegt es dem Mieter für eine fristgerechte Sachkundigenprüfung nach UVV zu sorgen.
Wartungen, Reparaturen und Werkstattarbeiten am Fahrzeug dürfen nur von der Autohaus Schmid Waldkirch GmbH, Stahlhofstr. 3, 79183 Waldkirch vorgenommen werden.

**§8 VERSICHERUNG**

Der Vermieter unterhält Haftpflicht-Versicherungsschutz für das gemietete Fahrzeug mindestens in Höhe der gesetzlichen Mindestversicherungssumme. Im Mietpreis enthalten ist die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung im gesetzlichen Umfang sowie Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung. Insassenunfallversicherung erfolgen auf Anfrage. Fahrer, Fahrzeug, Insassen, Gepäck, Waren etc. sind nicht versichert.
Es steht den Vertragsparteien frei, eine Haftungsreduzierung für Beschädigungen am Fahrzeug (die durch den Leistungsumfang einer Kaskoversicherung abgedeckt wären), sowie eine Insassenunfallversicherung zu vereinbaren (= vertragliche Haftungsreduzierung). Die Selbstbeteiligungssätze für Haftungsreduzierung können ggf. gegen Aufpreis weiter reduziert werden. Über weitergehende Versicherungswünsche des Mieters muss eine schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter geschlossen werden.
Bei jedem Schadensfall (Haftpflicht- und/oder Vollkaskoversicherung) beträgt die Selbstbeteiligung 1.000,- EUR und bei der Teilkaskoversicherung (z.B.Glasschaden) 500,-EUR Selbstbeteiligung. Gegen eine monatliche Gebühr über 20,- EUR inkl. MwSt. kann die Haft- und Vollkaskoversicherung auf 500,- EUR und die Teilkaskoversicherung auf 250,- EUR reduziert werden. Beim Camper Abo ist eine Reduzierung der Selbstbeteiligung jedoch nicht möglich.

**§9 HAFTUNG DES VERMIETERS**

Der Vermieter haftet beschränkt auf die Fälle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit seiner selbst, eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Vermieter nur bei schuldhafter Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden. Der Vermieter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Pflichten aus dem Vertragsverhältnis.
Die vorstehend genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Übernahme einer Garantie, Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung.

**§10 HAFTUNG DES MIETERS**

Der Mieter hat das Mietfahrzeug in ordnungsgemäßem (mangelfreiem) Zustand zurückzugeben, in dem er es übernommen hat. Der Mieter haftet nicht für Schäden oder Verluste, die er nicht zu vertreten hat sowie insbesondere nicht für Kosten oder Schäden, deren Ursache eine mangelhafte Wartung durch den Vermieter war oder die von einer Herstellergarantie gedeckt sind. Der Mieter haftet im Übrigen während der Dauer des Mietverhältnisses für Fahrzeugschäden (einschließlich Zubehör), Fahrzeugverlust und für die Verletzung seiner vertraglichen Pflichten nach den allgemeinen Haftungsregeln. Er hat in einem solchen Fall auch die Schadennebenkosten zu ersetzen, insbesondere für Sachverständige, Rechtsverfolgung, Abschleppen und Mietausfall sowie den Betrag der Wertminderung des Fahrzeuges. Mietausfallkosten sind die Beträge in Höhe einer Tagesmiete für jeden Tag, an dem das beschädigte Mietfahrzeug dem Vermieter nicht zur Verfügung steht. Dem Mieter bleibt der Nachweis offen, dass dem Vermieter kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

Für die im Rahmen der Haftungsreduzierung (Ziffer VIII. Absatz 2 und 3) durch eine Versicherung abgedeckten Gefahren beschränkt sich die Haftung des Mieters auf die vereinbarte Selbstbeteiligung je Schadensfall.

Bei Abschluss einer entsprechenden Teilkaskoversicherung haftet der Mieter insbesondere bei Glas,- und Haarwildschäden, Brand, Entwendung und Elementarschäden mit einer Selbstbeteiligung. Ist die Selbstbeteiligung ausgeschlossen, entfällt dieser Teil seiner Haftung.

Eine vereinbarte Haftungsreduzierung oder Haftungsfreistellung des Mieters entfällt, wenn durch den Mieter oder seine Erfüllungsgehilfen der Fahrzeugverlust oder –schaden vorsätzlich verursacht wurde. Wenn durch den Mieter oder seine Erfüllungsgehilfen der Schaden oder der Verlust grob fahrlässig verursacht wurde, ist der Vermieter berechtigt, den Mieter in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Umfang bis zur Höhe des Gesamtschadens in Anspruch zu nehmen.

Eine vereinbarte Haftungsreduzierung oder Haftungsfreistellung des Mieters entfällt weiterhin, wenn durch den Mieter oder seine Erfüllungsgehilfen eine Vertragspflicht vorsätzlich verletzt wurde. Wenn durch den Mieter oder seine Erfüllungsgehilfen eine Vertragspflicht grob fahrlässig verursacht wurde, ist der Vermieter berechtigt, den Mieter in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Umfang bis zur Höhe des Gesamtschadens in Anspruch zu nehmen. Der Mieter trägt die Beweislast für das Nichtvorliegen grober Fahrlässigkeit.

Eine vereinbarte Haftungsreduzierung oder Haftungsfreistellung entfällt nicht, wenn die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Schadens noch für die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Gewährung der Haftungsreduzierung oder Haftungsfreistellung ursächlich ist.

Der Mieter oder seine Erfüllungsgehilfen haften unbeschränkt für Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Verkehrs- und Ordnungsvergehen. Dies gilt auch für Verstöße des Mieters gegen gesetzliche Bestimmungen oder sonstige Vorschriften, die bei/mit Beendigung der Mietzeit begangen werden, wie z.B. Abstellen eines Fahrzeugs an kostenpflichtigen Parkplätzen ohne Bezahlung eines entsprechenden Entgelts, Abstellen des Fahrzeugs in Parkverbotszonen o.ä..

Der Vermieter wird diesbezüglich von allen Kosten, Buß- und Verwarngeldern, Gebühren etc. freigestellt. Der Vermieter ist berechtigt, als Ausgleich für den Verwaltungsaufwand, der ihm durch die Bearbeitung von Anfragen der Behörden entsteht, eine angemessene Aufwandspauschale zu verlangen, es sei denn, dass der Mieter nachweisen kann, dass ein Schaden nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger als die Bearbeitungsgebühr ist.

Betriebsschäden (z.B. Lösen des Anhängers vom Zugfahrzeug), Bedienungsfehler (z.B. grobe Schaltfehler, Falschbetankung) und Bruchschäden (z.B. Verrutschen der Ladung) sind keine Unfallschäden. Für derartige Schäden haftet der Mieter stets unbeschränkt.

Soweit ein Dritter dem Vermieter die Schäden ersetzt, wird der Mieter von seiner Ersatzpflicht frei.

Der Mieter stellt den Vermieter von jeder Haftung für Schäden an oder Verlust von Gegenständen frei, die vom Mieter oder jemand anderem vor, während oder nach Beendigung des Mietverhältnisses in dem Mietfahrzeug befördert, aufbewahrt oder zurückgelassen worden sind. Dies gilt nicht, sofern der Vermieter oder dessen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.

**§11 KÜNDIGUNG**

Kommt der Mieter mit der Bezahlung einer Mietrate zu einem nicht unerheblichen Teil in Verzug oder wird dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses unzumutbar, insbesondere weil der Mieter eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt hat, dann ist der Vermieter berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Macht der Vermieter von diesem Recht Gebrauch, so bleibt der Mieter dem Vermieter zur Zahlung des vereinbarten Mietpreises bis zum Ende der vertraglich vorgegebenen Mietzeit verpflichtet, soweit der Vermieter nicht an Dritte weitervermieten kann. Dem Mieter steht der Nachweis offen, dass dem Vermieter kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

Kommt der Mieter mit der Bezahlung der Selbstbeteiligung zur Schadensregulierung in Verzug, dann ist der Vermieter berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen.

Im Falle einer vorsätzlichen Beschädigung des Fahrzeuges ist der Vermieter zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt.

Der Mieter ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn das Mietfahrzeug bei Beginn des Mietverhältnisses nicht betriebsbereit und verkehrssicher ist und der Vermieter nicht unverzüglich ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellt.

Die Fahrzeugmiete ist fühstens zum Ablauf der Mindestmietzeit beidseitig unter Wahrung der Kündigungsfrist von 30 Kalendertagen zum Kalendertag der anfänglichen Fahrzeugübergabe kündbar (zum Beispiel: Anfängliche Übergabe des Fahrzeugs am 15.01. Frühestmögliche Kündigung zum 15.07. Weitere Kündigungsmöglichkeiten sind fortlaufend zum 15. des Monats möglich).

Die Kündigung bedarf der Textform.

**§12 DATENSCHUTZ- ERKLÄRUNG**

Der Vermieter erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten des Mieters (wie z.B. Name, Anschrift, Kommunikationsmedien und -nummern, Geburtsdatum, Fahrerlaubnisdaten, Bankdaten etc.), unter Beachtung der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Regelungen, soweit sie zur Geschäftsabwicklung erforderlich sind. Der Vermieter nutzt die personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: (1) zur Erbringung der Mietwagenleistungen an den Mieter, (2) zum Zweck der Entscheidung, ob der Vermieter dem Mieter in Zukunft Mietwagenleistungen anbietet. Der Vermieter gibt die personenbezogenen Daten im gesetzlich zulässigen Umfang und falls notwendig, mit ausdrücklicher Zustimmung des Mieters weiter an die nachfolgend Genannten. Die Speicherung erfolgt in Deutschland und nach den in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Der Mieter hat das Recht, Auskunft über die personenbezogenen Daten zu verlangen, die der Vermieter über ihn speichert. Der Mieter ist berechtigt, die Korrektur, Änderung, Sperrung oder Löschung jeglicher personenbezogener Daten zu verlangen, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen. Verantwortliche Stelle ist der Vermieter, wie in diesem Mietvertrag genannt.

**§13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN**

Der Mieter ist zu einer Aufrechnung nur dann berechtigt, wenn seine Forderungen unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt sind. Dies gilt nicht für Ansprüche auf Schadensersatz wegen eines Mangels der Mietsache (§ 536 a BGB) und für Rückforderungsansprüche wegen zuviel gezahlter Miete.
Wird der Mietvertrag mit mehreren Mietern geschlossen, so haften sie als Gesamtschuldner.
Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Vereinbarung über die Aufhebung der Schriftform.
Die Europäische Kommission hat unter https://ec.europa.eu/consumer/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten eingerichtet. Der Vermieter nimmt an dem Verfahren zur alternativen Streitbeilegung nicht teil.
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist der Sitz des Vermieters. Dieser ist auch der vereinbarte Gerichtsstand, wenn der Mieter Vollkaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist; der Mieter nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Mieters zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Stand: August 2021